

後記アからオまでの【記述】のうち、次に掲げる【判例】(住居侵入、窃盗、現住建造物等放火被告事件に係る最高裁判所平成24年9月7日第二小法廷判決・刑集66巻9号907頁)に整合しないものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

【判例】

「前科も一つの実事であり、前科証拠(被告人の前科の存在を示す証拠)は、一般的には犯罪事実について、様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している。反面、前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく、そのために事実認定を誤らせるおそれがあり、また、これを回避し、同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど、その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある。したがって、前科証拠は、単に証拠としての価値があるかどうか、言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決められるものではなく、前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。本件のように、前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できるものというべきである。」

【記述】

- ア. 前科証拠を用いて、被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合、当該前科証拠と証明すべき事実との間に自然的関連性があるかどうかのみによって、その証拠能力の有無が決められるわけではない。
- イ. 前科証拠を用いて、被告人に起訴に係る犯罪事実と同種の前科があるという事実から、起訴に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合は、実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすい。
- ウ. 前科証拠を用いて、起訴に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合に伴う弊害には、訴訟の円滑な進行に支障をもたらすおそれがあることが含まれる。
- エ. 前科証拠を用いて、被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合において、当該前科に係る犯罪事実の有する特徴が顕著なものではないため、その特徴が起訴に係る犯罪事実と相当程度類似していても、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるとはいえないときは、これを証拠として採用することはできない。
- オ. 事実認定者が前科証拠に触れることに伴う弊害を軽視することは相当ではないから、裁判員の参加する合議体が審理する事件においては、前科証拠を証拠として採用することはできない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

ア 整合する

設問判例（最判平 24.9.7、百選 60 事件）は、証拠能力の有無について、「言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決められるものではなく」としており、自然的関連性があることを前提に法律的関連性の観点からも判断するとしている。

イ 整合する

設問判例（最判平 24.9.7、百選 60 事件）は、「前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやす」としている。

ウ 整合する

設問判例（最判平 24.9.7、百選 60 事件）は、「同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど、その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある」としている。争点が拡散すれば、訴訟の円滑な進行に支障をもたらすおそれがある。

エ 整合する

設問判例（最判平 24.9.7、百選 60 事件）は、「前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できる」としている。したがって、前科に係る犯罪事実の有する特徴が顕著なものではない場合には、これを証拠として採用することはできないこととなる。

オ 整合しない

設問判例（最判平 24.9.7、百選 60 事件）は、裁判員の参加する合議体が審理する事件において、前科証拠を証拠として採用する要件を厳しく限定した上で、これを肯定している。

以上により、整合しない記述はオの 1 個であり、したがって、正解は肢 2 となる。